



P U T U S A N
Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANATAP SIHOMBING ALS HERCULES**
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bajak IV Gg. Makmur No. 31 F Kel. Harjosari
II Kec. Medan Amplas .
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa MANATAP SIHOMBING ALS HERCULES ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 17 Pebruari 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RISWAN H SIREGAR, SH.M.Hum., FAOMASI LAIA, SH., ISRAK MITRAWANY, SH., MUHAMMAD NUR, SH., RAVI RAMADANA HSB, SH., NOVIDA EFNI SIREGAR, SH., NIRWANA DEWI HARAHAP, SH., dan ROINTAN Br MANULLANG, SH., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA", berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 Telp (061)

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7682299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 505/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 19 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 505/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU. *Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.*
 - 1 (satu) bilah pisau. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) potong baju dinas Security. *Dikembalikan kepada keluarga korban.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Primer

Mohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Permohonan Subsidiar :

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan oktober dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau didepan loket ALS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *“barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”* yakni korban Andri Adnan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Rosmauli Br Simanjuntak membuka kios jualan terdakwa didepan loket ALS yang terletak di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu Komandan Security ALS yang bernama Edi datang dan berjumpa dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *“Bang tolonglah jangan jualan disini”* lalu terdakwa menjawab *“Gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku Sat Pol PP”* lalu Edi pun kembali kedalam ALS tersebut dan terdakwa pun kembali kerumah terdakwa. Kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa menelepon terdakwa melalui handphone dan mengatakan *“Pak datanglah, tengoklah kedai kita udah datang lagi si Andri ngapain kede”*, lalu terdakwa pun langsung datang ke kedai dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun BK 3477 ABU dan setibanya di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan korban Andri Adnan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban *“Andri”* lalu korban menjawab *“Siapa kau”* dan terdakwa menjawab *“Jangan gitulah kau”* lalu korban menjawab *“Kenapa rupanya, ngajak berantam kau sama aku”* dan terdakwa menjawab *“Kok gitu kau Andri”* sehingga terjadi perdebatan mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya korban mendatangi terdakwa lalu oleh terdakwa langsung mengambil sebilah pisau (yang mana pisau tersebut sudah terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor seminggu sebelumnya) terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut selanjutnya terdakwa menikamkan pisau tersebut ke bahagian hulu hati korban lalu mencabut pisau tersebut dan kembali menikamkan korban pada bahagian ketiak bawah sebelah kiri korban, lalu korban memegang pisau tersebut dan terdakwa pun mencabut pisau tersebut kemudian korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi terlentang ditempat kejadian tersebut. Kemudian salah seorang Security ALS lainnya mencoba untuk mengejar terdakwa, lalu terdakwa pun mengangkat pisau tersebut dan mengatakan *“Kau lagi, jangan*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak kalian” lalu Security tersebut pun lari. Selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Andri Adnan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, dari pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek di dada tengah 3 x 0.5 x 3 xm
- Luka robek di dada kanan 2 x 1 x 1 cm
- Luka robek di telapak tangan kanan 3 x 0.5 x 0.5 cm

Dengan kesimpulan / Diagnosa DOA (Death On Arrival).

- Dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis). Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.

Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantung jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri (dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan oktober dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau didepan loket ALS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" yakni korban Andri Adnan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Rosmauli Br Simanjuntak membuka kios jualan terdakwa didepan loket ALS yang terletak di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu Komandan Security ALS yang bernama Edi datang dan berjumpa dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*Bang tolonglah jangan jualan disini*" lalu terdakwa menjawab "*Gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku Sat Pol PP*" lalu Edi pun kembali kedalam ALS tersebut dan terdakwa pun kembali kerumah terdakwa. Kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa menelepon terdakwa melalui handphone dan mengatakan "*Pak datanglah, tengoklah kedai kita udah datang lagi si Andri ngapain kede*", lalu terdakwa pun langsung datang ke kedai dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun BK 3477 ABU dan setibanya di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan korban Andri Adnan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "*Andri*" lalu korban menjawab "*Siapa kau*" dan terdakwa menjawab "*Jangan gitulah kau*" lalu korban menjawab "*Kenapa rupanya, ngajak berantam kau sama aku*" dan terdakwa menjawab "*Kok gitu kau Andri*" sehingga terjadi perdebatan mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya korban mendatangi terdakwa lalu oleh terdakwa langsung mengambil sebilah pisau (yang mana pisau tersebut sudah terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor seminggu sebelumnya) terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut selanjutnya terdakwa menikamkan pisau tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bahagian hulu hati korban lalu mencabut pisau tersebut dan kembali menikamkan korban pada bahagian ketiak bawah sebelah kiri korban, lalu korban memegang pisau tersebut dan terdakwa pun mencabut pisau tersebut kemudian korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi terlentang ditempat kejadian tersebut. Kemudian salah seorang Security ALS lainnya mencoba untuk mengejar terdakwa, lalu terdakwa pun mengangkat pisau tersebut dan mengatakan "*Kau lagi, jangan bergerak kalian*" lalu Security tersebut pun lari. Selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

□ Akibat perbuatan terdakwa, korban Andri Adnan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, dari pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek di dada tengah 3 x 0.5 x 3 cm
- Luka robek di dada kanan 2 x 1 x 1 cm
- Luka robek di telapak tangan kanan 3 x 0.5 x 0.5 cm

Dengan kesimpulan / Diagnosa DOA (Death On Arrival).

□ Dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis). Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.

Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantung jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri (dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan oktober dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau didepan loket ALS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* yakni korban Andri Adnan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Rosmauli Br Simanjuntak membuka kios jualan terdakwa didepan loket ALS yang terletak di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu Komandan Security ALS yang bernama Edi datang dan berjumpa dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"Bang tolonglah jangan jualan disini"* lalu terdakwa menjawab *"Gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku Sat Pol PP"* lalu Edi pun kembali kedalam ALS tersebut dan terdakwa pun kembali kerumah terdakwa. Kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa menelepon terdakwa melalui handphone dan mengatakan *"Pak datanglah, tengoklah kedai kita udah datang lagi si Andri ngapain kede"*, lalu terdakwa pun langsung datang ke kedai dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun BK 3477 ABU dan setibanya di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan korban Andri Adnan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban *"Andri"* lalu korban menjawab *"Siapa kau"* dan terdakwa menjawab *"Jangan gitulah kau"* lalu korban menjawab *"Kenapa rupanya, ngajak berantam kau sama aku"* dan terdakwa menjawab *"Kok gitu kau"*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri" sehingga terjadi perdebatan mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya korban mendatangi terdakwa lalu oleh terdakwa langsung mengambil sebilah pisau (yang mana pisau tersebut sudah terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor seminggu sebelumnya) terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut selanjutnya terdakwa menikamkan pisau tersebut ke bahagian hulu hati korban lalu mencabut pisau tersebut dan kembali menikamkan korban pada bahagian ketiak bawah sebelah kiri korban, lalu korban memegang pisau tersebut dan terdakwa pun mencabut pisau tersebut kemudian korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi terlentang ditempat kejadian tersebut. Kemudian salah seorang Security ALS lainnya mencoba untuk mengejar terdakwa, lalu terdakwa pun mengangkat pisau tersebut dan mengatakan "*Kau lagi, jangan bergerak kalian*" lalu Security tersebut pun lari. Selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Andri Adnan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, dari pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek di dada tengah 3 x 0.5 x 3 xm
- Luka robek di dada kanan 2 x 1 x 1 cm
- Luka robek di telapak tangan kanan 3 x 0.5 x 0.5 cm

Dengan kesimpulan / Diagnosa DOA (Death On Arrival).

- Dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan



ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis).
Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.

Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantung jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri (dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan Asrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - ☐ Bahwa terjadinya tindak pidana Kejahatan terhadap Jiwa yang mengakibatkan mati terhadap adik kandung saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas (didepan loket ALS).
 - ☐ Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Andri Adnan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi Pelapor berada di tempat pekerjaan Saksi Pelapor Pelaportiba-tiba Saksi Pelapor mendapat telepon yang mengabarkan bahwa adik kandung Saksi Pelapor Sdr. Andri Adnan meninggal dunia dan barada dirumah sakit Mitra sejati, kemudian Saksi Pelapor datang ke rumah sakit tersebut, sesampainya dirumah sakit tersebut Saksi Pelapor terkejut karena adik Saksi Pelapor sudah meninggal dunia dan ada luka tusukan di ulu hati dan di ketiak bawah sebelah kiri serta luka robek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan sebelah kanan, lalu Saksi Pelapor mendapat keterangan dari sesama teman kerja adik Saksi Pelapor ;

- Bahwa pelaku penusukan / pembunuhan adalah Hercules sihombing dan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jalan SM. Raja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas (didepan loket ALS) dan dari teman sejawat adik kandung saya, Saksi Pelapor mengetahui jika alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama Andri Adnan adalah sebilah pisau berwarna putih.
- Bahwa dari keterangan rekan kerja Sdr. Andri Adnan bahwa sebab Sdr. Hercules Sihombing melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Andri Adnan karena pengusiran terhadap penjual yang berjualan di depan loket ALS.
- Bahwa yang melihat atau mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut adalah Sofyan Hariadi.
- Bahwa saksi ada melihat luka uka tusukan di ulu hati dan di ketiak bawah sebelah kiri serta luka robek di telapak tangan sebelah kanan pada tubuh korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Trisno Aruan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang dilakukan oleh HERCULES SIHOMBING tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).
- Bahwa cara dan alat yang digunakan terdakwa HERCULES SIHOMBING melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN tersebut adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau kebaghagian huluhati, ketiak bawah sebelah kiri dan juga pada telapak tangan sebelah kanan ANDRI ADNAN dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) dimana sebelumnya saksi datang keloket tersebut disebabkan oleh saksi bertugas sebagai security pagi hari tersebut selanjutnya saksi melihat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang yang mana sebelumnya sudah diberitahu untuk tidak berjualan di depan loket ALS dan selanjutnya saksi berjumpa dengan komandan regu saksi yang bernama EDI dan mengatakan kepadanya " *pak itu kok masih ada jualan* " dan selanjutnya EDI menjawab " *iya udah aku bilang pun dia tidak mau nantilah tunggu datang semua anggota baru kita datangi kesitu* " dan beberapa menit kemudian datanglah ANDRI ADNAN dan masuk kedalam loket dan selanjutnya sambil berkata " *itu kok bandel kali yang jualan itu gak diharganya aku ya* " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai pedagang tersebut dimana kami (saksi dan SOFIAN) berjalan dibelakang ANDRI ADNAN dan selanjutnya berkata " *kan udah ku bilang jangan jualan lagi disini* " selanjutnya kami pun hendak mendorong jualannya (sepeda motor yang di rakit steling untuk tempat berjualan) akan tetapi sipedagang tersebut mengatakan " *tunggu dulu, tunggu suamiku* " dan selanjutnya kami pun masuk keareal ALS dan beberapa menit kemudian datanglah terdakwa HERCULES SIHOMBING sambil menunjuk ANDRI ADNAN dan selanjutnya mengatakan " *kau kok ngusir – ngusir jualan aku* " dan ANDRI ADNAN menjawab " *kenapa rupanya gak senang kau, main kita yok* " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai HERCULES SIHOMBING dan setelah berjumpa, HERCULES SIHOMBING langsung menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya menjabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi ANDRI ADNAN memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun terjatuh selanjutnya SOFIAN ingin menolong ANDRI ADNAN akan tetapi HERCULES SIHOMBING mengacungkan pisaunya dan berkata " *apa, kau lagi* " dan selanjutnya SOFIAN langsung lari menuju koramil yang berada di sebelah loket ALS dan selanjutnya HERCULES SIHOMBING mengambil kain dari dalam sepeda motor yang digunakannya dan membersihkan pisau tersebut dan selanjutnya HERCULES SIHOMBING pun pergi meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya saksi berlari kedalam pos satpam dan mengatakan kepada ADI ANDREAS " *tolong pak si adnan udah kena tusuk pak* " dan selanjutnya saksi dan beberapa security lainnya kembali ketmpat kejadian dan selanjutnya EDI menyetop TAXI dan membawa ANDRI ADNAN ke rumah sakit MITRA SEJATI.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **SB Bambang Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 pada saat masuk piket, korban menegur istri terdakwa untuk tidak berjualan di depan pintu gerbang bus ALS, selanjutnya istri terdakwa meminta untuk berjualan sampai sore dan besoknya tidak akan berjualan kembali.
- ☐ Bahwa kemudian korban pada malam harinya meletakkan ban besar dan palang besi didepan pagar ALS ditempat pedagang biasa berjualan.
- ☐ Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib istri terdakwa datang membawa gerobaknya untuk jualan didepan pagar ALS, lalu oleh korban kembali menegur istri terdakwa untuk tidak berjualan selanjutnya istri terdakwa kembali pulang dan tidak jadi berjualan, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa kedepan pintu gerbang ALS dan menggeser ban yang diletakkan korban lalu tiba-tiba saksi bersama dengan teman lainnya melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar mulut.
- ☐ Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 pada saat saksi datang kembali bekerja, pada saat di loket bus Makmur ada tukang becak yang memberitahu kepada saksi bahwa rekan kerja tempat saksi bekerja telah kena tikam, mendengar hal tersebut saksi melihat korban dengan saksi Sufiyan berada dalam taxi dengan posisi korban terbaring dibelakang supir.
- ☐ Bahwa kemudian saksi langsung masuk kedalam PT. ALS untuk memastikan berita tersebut, dan setelah di PT. ALS bahwa benar telah terjadi penusukan terhadap korban Andri Adnan dan pelakunya adalah terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sufiyan Aryadi Als Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
- ☐ Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang dilakukan oleh HERCULES SIHOMBING tersebut adalah Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) dimana sebelumnya saksi berada diloket tersebut untuk jaga malam dan beberapa menit kemudian datanglah ANDRI ADNAN dan masuk kedalam loket dan selanjutnya sambil berkata " *itu kok bandel kali yang jualan itu gak diharganya aku ya* " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai pedagang tersebut dimana kami (saksi dan TRISNO) berjalan dibelakang ANDRI ADNAN dan selanjutnya berkata " *kan udah ku bilang jangan jualan lagi disini* " selanjutnya kami pun hendak mendorong jualannya (sepeda motor yang di rakit steling untuk tempat berjualan) akan tetapi sipedagang tersebut mengatakan " *tunggu dulu, tunggu suamiku* " dan selanjutnya kami pun masuk keareal ALS dan beberapa menit kemudian datanglah HERCULES SIHOMBING sambil menunjuk ANDRI ADNAN dan selanjutnya mengatakan " *kau kok ngusir – ngusir jualan aku* " dan ANDRI ADNAN menjawab " *kenapa rupanya gak senang kau, main kita yok* " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai HERCULES SIHOMBING dan setelah berjumpa, HERCULES SIHOMBING langsung menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi ANDRI ADNAN memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun terjatuh selanjutnya ketika saksi hendak menolong ANDRI ADNAN akan tetapi HERCULES SIHOMBING mengacungkan pisaunya dan berkata " *apa, kau lagi* " dan selanjutnya saksi langsung lari menuju koramil yang berada di sebelah loket ALS dan setelah beberapa menit kemudian saksi pun kembali ketempat kejadian dan melihat beberapa securit lainnya sudah mengangkat ANDRI ADNAN kedalam taxi dan salah seorang mengatakan kepada saksi untuk mengawani ANDRI ADNAN ke rumah sakit mitra sejati dan selanjutnya saksi masuk kedalam taxi tersebut dan pergi kerumah sakit mitra sejati dan sesampainya dirumah sakit mitra sejati dilakukan pertolongan pertama akan tetapi setelah beberapa menit dokter datang dan mengatakan kepada saksi bahwa ANDRI ADNAN sudah tidak tertolong (meninggal dunia) dan selanjutnya saksi menelpon EDI (danru) dan mengatakan bahwa ANDRI ADNAN sudah meninggal dunia dan selanjutnya beberapa menit kemudian datanglah security dan pihak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga ANDRI ADNAN dan selanjutnya pihak keluarga ANDRI ADNAN membawa mayat tersebut.

- Bahwa benar cara dan alat yang digunakan HERCULES SIHOMBING melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan TRISNO ARUAN cara HERCULES SIHOMBING adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau kebagian huluhati, ketiak bawah sebelah kiri dan juga pada telapak tangan sebelah kanan ANDRI ADNAN dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Eddy Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang dilakukan oleh HERCULES SIHOMBING tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) saksi berjumpa dengan HERCULES SIHOMBING dan mengatakan kepadanya " *bang tolonglah jangan jualan disini* " dan selanjutnya HERCULES SIHOMBING mengatakan kepada saksi " *gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku sat polPP* " selanjutnya saksi pun kembali ke pos security dan selanjutnya saksi melihat ANDRI ADNAN datang dan masuk selanjutnya kembali dan menemui istri dari HERCULES SIHOMBING dan setelah beberapa menit kemudian berselang salah satu security datang dan mengatakan kepada ADI ANDREAS " *tolong pak si adnan udah kena tusuk pak* " dan selanjutnya saksi dan beberapa security lainnya kembali ketempat kejadian dan selanjutnya saksi menyetop TAXI dan SUFIYAN ARYADI alias SOFIAN membawa ANDRI ADNAN ke rumah sakit MITRA SEJATI.
- Bahwa cara dan alat yang digunakan HERCULES SIHOMBING melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan TRISNO ARUAN dengan cara menikamkan sebuah pisau kebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huluhati, ketiak bawah sebelah kiri dan juga pada telapak tangan sebelah kanan ANDRI ADNAN dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.

- Bahwa sebabnya sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang dilakukan oleh HERCULES SIHOMBING adalah dikarenakan oleh ANDRI ADNAN melarang istri dari HERCULES SHOMBING untuk berjualan di depan loket ALS.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Adi Andreas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban ANDRI ADNAN yang dilakukan oleh HERCULES SIHOMBING tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib saksi berada di Jalan SM Raja KM 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas (didepan loket ALS) untuk menjalan tugas sebagai security di PT. ALS, lalu datang saksi Trisno Aruan dan mengatakan kepada saksi "Tolong pak si Adnan udah kena tusuk" kemudian saksi dan beberapa security lainnya datang ketempat tersebut, lalu oleh saksi Eddy menyetop taxi dan saksi Sufiyan Aryadi membawa korban kerumah sakit Mitra Sejati untuk diobati.
- Bahwa cara dan alat yang digunakan terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan saksi Trisno Aruan adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati, ketiak bawah sebelah koro dan juga pada telapak tangan sebelah kanan korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Rosmauli Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu suami saksi ;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kec. Medan amplas (didepan loket ALS).

- Bahwa cara dan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban yaitu ANDRI ADNAN tersebut adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau sebanyak 2 (dua) kali tikaman kearah hulu hati dan ketiak bawah bagian kiri korban dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) saksi dan suami saksi membuka jualan saksi di depan loket ALS selanjutnya komandan security yang bernama EDI datang dan berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan " bang tolonglah jangan jualan disini " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku sat polPP " dan selanjutnya EDI pun kembali ke dalam ALS dan Terdakwa pun kembali kerumah selanjutnya korban datang menjumpai saksi dan mengatakan kepada saksi " sok hebat kali kau masih jualan disini " dan selanjutnya saksi menjawab " udah lah ndri kitakan satu kampung damai lah kita " selanjutnya korban mengatakan kepada saksi kembali " ku balikkan kede ini nanti " dan selanjutnya saksi menjawab " janganlah ndri " selanjutnya korban masuk kedalam loket ALS selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan " pak datanglah, tengoklah kede kita udah datang lagi si andri ngapai kede " selanjutnya beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor suzuki shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU dan selanjutnya menjumpai ANDRI korban dan mengatakan " andri " dan selanjutnya korban menjawab " siapa kau " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " jangan gitulah kau " dan selanjutnya korban menjawab " kenapa rupanya, sinilah kau " dan Terdakwa menjawab " yaudah sinilah kita " dan selanjutnya korban dan Terdakwa berdebat omongan dan selanjutnya saksi mengatakan " andri udahlah itu " selanjutnya saksi pun menyusun barang dagangan saksi dan beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil pisau dari bagasi sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya menikamkan kebahagian hulu hati korban dan selanjutnya mencabut pisau tersebut selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kiri korban dan selanjutnya korban memegang pisau tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencabut pisau tersebut dan selanjutnya saksi melihat korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi telentang di tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau dengan berlumuran darah dan selanjutnya memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor yang dibawanya dan selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa " bang kok kek gitu kau, kok bisa sampai kayak gini " dan selanjutnya Terdakwa pun pergi dan selanjutnya beberapa polisi pun datang menjumpai saksi dan selanjutnya berbicara kepada saksi untuk sama – sama membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan selanjutnya saksi dan beberapa polisi lainnya melakukan penjemputan Terdakwa ke siantar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ada mengajukan saksi Ade-charge yang mana telah disumpah/janji dan keterangannya sebagai berikut :

Clara Hutabarat, disumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa saksi adalah mertua dari terdakwa.
- ☐ Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut sudah berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) minggu sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.
- ☐ Bahwa saksi memang ada melihat pisau tersebut didalam jok sepeda motor

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan tentang perkara penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan ;
- ☐ Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban ANDRI ADNAN yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).
- ☐ Bahwa cara dan alat yang Terdakwa gunakan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN tersebut adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau kebahagiaan huluhati, ketiak bawah sebelah kiri ANDRI ADNAN dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama sdri ROSMAULI Br SIMANJUNTAK membuka jualan Terdakwa di depan loket ALS selanjutnya komandan security yang bernama EDI datang dan berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa " bang tolonglah jangan jualan disini " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku sat polPP " dan selanjutnya EDI pun kembali ke dalam ALS dan Terdakwa pun kembali kerumah selanjutnya beberapa menit kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa " pak datanglah, tengoklah kede kita udah datang lagi si andri ngapai kede " selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa pun datang dengan menggunakan sepeda motor suzuki shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU dan selanjutnya berjumpa dengan ANDRI ADNAN dan mengatakan " andri " dan selanjutnya ANDRI ADNAN menjawab " siapa kau " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " jangan gitulah kau " dan selanjutnya ANDRI

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



ADNAN menjawab " kenapa rupanya,ngajak berantam kau sama aku " dan Terdakwa pun menjawab " kok gitu kau andri " dan selanjutnya ANDRI ADNAN dan Terdakwa berdebat omongan dan selanjutnya istri Terdakwa mengatakan " andri udahlah itu " dan selanjutnya ANDRI ADNAN menjumpai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan selanjutnya menikamkan kebahagian hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya mencabut pisau tersebut selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN memegang pisau tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencabut pisau tersebut kembali dan selanjutnya ANDRI ADNAN terjatuh dan tergeletak dengan posisi telentang di tempat kejadian dan selanjutnya salah seorang security mencoba untuk mengejar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat pisau dan mengatakan " kau lagi, jangan bergerak kalian " dan security tersebut pun lari selanjutnya istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa " bang kok kek gitu kau, kok bisa sampai kayak gini "dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut kearah pakam dan sesampainya Terdakwa di pakam Terdakwa letak sepeda motor Terdakwa di tempat saudara Terdakwa dan selanjutnya dengan menggunakan bus Terdakwa berangkat menuju kota siantar selanjutnya sekira pukul 22.00 wib istri dan beberapa polisi datang dan menjemput Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun di bawa ke Polsek patumbak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- ☐ Bahwa sebabnya sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa tidak berniat untuk membunuhnya akan tetapi ANDRI ADNAN datang menjumpai Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu menikam dirinya.
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa menikam ANDRI ADNAN tersebut dengan spontanitas Terdakwa dan tanpa ada niat atau rencana untuk menikam ANDRI ADNAN disebabkan Terdakwa melihat dipinggang sebelah kanan ANDRI ADNAN ada sangkur dan ANDRI ADNAN hendak memukul Terdakwa oleh sebab itulah Terdakwa mengambil pisau dari bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) potong baju dinas Security;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban ANDRI ADNAN yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS).
- Bahwa cara dan alat yang Terdakwa gunakan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN tersebut adalah dengan cara menikamkan sebuah pisau kebahagian huluhati, ketiak bawah sebelah kiri ANDRI ADNAN dan adapun alat yang digunakan adalah dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama sdr ROSMAULI Br SIMANJUNTAK membuka jualan Terdakwa di depan loket ALS selanjutnya komandan security yang bernama EDI datang dan berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa " bang tolonglah jangan jualan disini " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " gak ada hak satpam ngusir aku jualan disini, yang berhak ngusir aku sat polPP " dan selanjutnya EDI pun kembali ke dalam ALS dan Terdakwa pun kembali kerumah selanjutnya beberapa menit kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa " pak datanglah, tengoklah kede kita udah datang lagi si andri ngapai kede " selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa pun datang dengan menggunakan sepeda motor suzuki shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU dan selanjutnya berjumpa dengan ANDRI ADNAN dan mengatakan " andri " dan selanjutnya ANDRI ADNAN menjawab " siapa kau " dan selanjutnya Terdakwa menjawab " jangan gitulah kau " dan selanjutnya ANDRI ADNAN menjawab " kenapa rupanya,ngajak berantam kau sama aku " dan Terdakwa pun menjawab " kok gitu kau andri " dan selanjutnya ANDRI ADNAN dan Terdakwa berdebat omongan dan selanjutnya istri Terdakwa mengatakan " andri udahlah itu " dan selanjutnya ANDRI ADNAN menjumpai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendari dan selanjutnya menikamkan kebahagian hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya mencabut pisau tersebut selanjutnya menikamkan kembali kebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiak bawah kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN memegang pisau tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencabut pisau tersebut kembali dan selanjutnya ANDRI ADNAN terjatuh dan tergeletak dengan posisi telentang di tempat kejadian dan selanjutnya salah seorang security mencoba untuk mengejar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat pisau dan mengatakan " kau lagi, jangan bergerak kalian " dan security tersebut pun lari selanjutnya istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa " bang kok kek gitu kau, kok bisa sampai kayak gini "dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut kearah pakam dan sesampainya Terdakwa di pakam Terdakwa letak sepeda motor Terdakwa di tempat saudara Terdakwa dan selanjutnya dengan menggunakan bus Terdakwa berangkat menuju kota siantar selanjutnya sekira pukul 22.00 wib istri dan beberapa polisi datang dan menjemput Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun di bawa ke Polsek patumbak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- ☐ Bahwa sebabnya sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap diri ANDRI ADNAN yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa tidak berniat untuk membunuhnya akan tetapi ANDRI ADNAN datang menjumpai Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu menikam dirinya.
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa menikam ANDRI ADNAN tersebut dengan spontanitas Terdakwa dan tanpa ada niat atau rencana untuk menikam ANDRI ADNAN disebabkan Terdakwa melihat dipinggang sebelah kanan ANDRI ADNAN ada sangkur dan ANDRI ADNAN hendak memukul Terdakwa oleh sebab itulah Terdakwa mengambil pisau dari bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan : Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 352 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif atau pilihan, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Barang Siapa ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Manatap Sihombing Als Hercules**.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan kesatu telah terbukti;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk ini fakta-faktanya akan ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu :

1. **Alat yang dipakai, dimaksud adalah alat yang sempurna dapat menghilangkan nyawa orang lain.**

Fakta-faktanya :

- Dari keterangan Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk / menikam korban Andri Adnan adalah 1 (satu) bilah pisau.



- Dari Keterangan saksi Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo yang menerangkan bahwa mereka melihat luka tusukan pada korban Andri Adnan yaitu menikamkan sebuah pisau kebagian hulu hati korban Andri Adnan dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebagian ketiak bawah kirinya akan tetapi Andri Adnan memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bagian ketiak kiri Andri Adnan dan selanjutnya korban pun terjatuh.
- Dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi terdapat persesuaian dengan Visum Et Repertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan.
 - Dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis). Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.
 - Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantong jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri



(dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tajam

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas tersebut jelas bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa Manatap Sihombing Als Hercules, adalah senjata tajam dan merupakan alat yang sempurna yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

2. Sikap pelaku (terdakwa) menunjukkan bahwa dia benar-benar menghendaki kematian.

Fakta-faktanya :

- Dari keterangan Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk / menikam korban Andri Adnan adalah 1 (satu) bilah pisau.
- Dari Keterangan saksi Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo yang menerangkan bahwa mereka melihat luka tusukan pada korban Andri Adnan yaitu menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati korban Andri Adnan dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi Andri Adnan memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri Andri Adnan dan selanjutnya korban pun terjatuh.
- Dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi terdapat persesuaian dengan Visum Et Repertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) dimana sebelumnya saksi berada diloket tersebut untuk jaga malam dan beberapa menit kemudian datanglah ANDRI ADNAN dan masuk kedalam loket dan selanjutnya sambil berkata " itu kok bandel kali yang jualan itu gak diharganya aku ya " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai



pedagang tersebut dimana kami (saksi dan TRISNO) berjalan dibelakang ANDRI ADNAN dan selanjutnya berkata " kan udah ku bilang jangan jualan lagi disini " selanjutnya kami pun hendak mendorong jualannya (sepeda motor yang di rakit steling untuk tempat berjualan) akan tetapi sipedagang tersebut mengatakan " tunggu dulu, tunggu suamiku " dan selanjutnya kami pun masuk keareal ALS dan beberapa menit kemudian datanglah HERCULES SIHOMBING sambil menunjuk ANDRI ADNAN dan selanjutnya mengatakan " kau kok ngusir – ngusir jualan aku " dan ANDRI ADNAN menjawab " kenapa rupanya gak senang kau, main kita yok " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai HERCULES SIHOMBING dan setelah berjumpa, HERCULES SIHOMBING langsung menikamkan sebuah pisau kebahagiaan hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagiaan ketiak bawah kirinya akan tetapi ANDRI ADNAN memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun terjatuh selanjutnya ketika saksi hendak menolong ANDRI ADNAN akan tetapi HERCULES SIHOMBING mengacungkan pisaunya dan berkata " apa, kau lagi " dan selanjutnya saksi langsung lari menuju koramil yang berada di sebelah loket ALS dan setelah beberapa menit kemudian saksi pun kembali ketempat kejadian dan melihat beberapa securit lainnya sudah mengangkat ANDRI ADNAN kedalam taxi dan salah seorang mengatakan kepada saksi untuk mengawani ANDRI ADNAN ke rumah sakit mitra sejati dan selanjutnya saksi masuk kedaLAM taxi tersebut dan pergi kerumah sakit mitra sejati dan sesampainya dirumah sakit mitra sejati dilakukan pertolongan pertama akan tetapi setelah beberapa menit dokter datang dan mengatakan kepada saksi bahwa ANDRI ADNAN sudah tidak tertolong (meninggal dunia) dan selanjutnya saksi menelpon EDI (danru) dan mengatakan bahwa ANDRI ADNAN sudah meninggal dunia dan selanjutnya beberapa menit kemudian datanglah security dan pihak keluarga ANDRI ADNAN dan selanjutnya pihak keluarga korban membawa mayat tersebut.

3. Luka tikaman dimaksud apakah lokasi penikaman tersebut merupakan lokasi penyebab rawan kematian.

- Dari keterangan Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk / menikam korban Andri Adnan adalah 1 (satu) bilah pisau.



- Dari Keterangan saksi Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo yang menerangkan bahwa mereka melihat luka tusukan pada korban Andri Adnan yaitu menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati korban Andri Adnan dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi Andri Adnan memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri Andri Adnan dan selanjutnya korban pun terjatuh.
- Dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi terdapat persesuaian dengan Visum Et Repertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib di Jl sm raja KM 6,5 kel harjosari II kec. Medan amplas (didepan loket ALS) dimana sebelumnya saksi berada diloket tersebut untuk jaga malam dan beberapa menit kemudian datanglah ANDRI ADNAN dan masuk kedalam loket dan selanjutnya sambil berkata " itu kok bandel kali yang jualan itu gak diharganya aku ya " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai pedagang tersebut dimana kami (saksi dan TRISNO) berjalan dibelakang ANDRI ADNAN dan selanjutnya berkata " kan udah ku bilang jangan jualan lagi disini " selanjutnya kami pun hendak mendorong jualannya (sepeda motor yang di rakit steling untuk tempat berjualan) akan tetapi sipedagang tersebut mengatakan " tunggu dulu, tunggu suamiku " dan selanjutnya kami pun masuk keareal ALS dan beberapa menit kemudian datanglah HERCULES SIHOMBING sambil menunjuk ANDRI ADNAN dan selanjutnya mengatakan " kau kok ngusir – ngusir jualan aku " dan ANDRI ADNAN menjawab " kenapa rupanya gak senang kau, main kita yok " dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun menjumpai HERCULES SIHOMBING dan setelah berjumpa, HERCULES SIHOMBING langsung menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati ANDRI ADNAN dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi ANDRI ADNAN memegang pisau



tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri ANDRI ADNAN dan selanjutnya ANDRI ADNAN pun terjatuh selanjutnya ketika saksi hendak menolong ANDRI ADNAN akan tetapi HERCULES SIHOMBING mengacungkan pisaunya dan berkata " apa, kau lagi " dan selanjutnya saksi langsung lari menuju koramil yang berada di sebelah loket ALS dan setelah beberapa menit kemudian saksi pun kembali ketempat kejadian dan melihat beberapa securit lainnya sudah mengangkat ANDRI ADNAN kedalam taxi dan salah seorang mengatakan kepada saksi untuk mengawani ANDRI ADNAN ke rumah sakit mitra sejati dan selanjutnya saksi masuk ke dalam taxi tersebut dan pergi ke rumah sakit mitra sejati dan sesampainya di rumah sakit mitra sejati dilakukan pertolongan pertama akan tetapi setelah beberapa menit dokter datang dan mengatakan kepada saksi bahwa ANDRI ADNAN sudah tidak tertolong (meninggal dunia) dan selanjutnya saksi menelpon EDI (danru) dan mengatakan bahwa ANDRI ADNAN sudah meninggal dunia dan selanjutnya beberapa menit kemudian datanglah security dan pihak keluarga ANDRI ADNAN dan selanjutnya pihak keluarga korban membawa mayat tersebut.

- Dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi terdapat persesuaian dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan,
- Dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis). Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.



Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantung jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri (dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri, maka unsur " Dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat.

Fakta-faktanya :

- ☐ Dari keterangan Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk / menikam korban Andri Adnan adalah 1 (satu) bilah pisau.
- ☐ Dari Keterangan saksi Trisno Aruan, Sufiyan Aryadi Als Sofyan, saksi Eddy Prasetyo yang menerangkan bahwa mereka melihat luka tusukan pada korban Andri Adnan yaitu menikamkan sebuah pisau kebahagian hulu hati korban Andri Adnan dan selanjutnya mencabutnya kembali dan selanjutnya menikamkan kembali kebahagian ketiak bawah kirinya akan tetapi Andri Adnan memegang pisau tersebut namun pisau tersebut berhasil ditikamkan ke bahagian ketiak kiri Andri Adnan dan selanjutnya korban pun terjatuh.
- ☐ Dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi terdapat persesuaian dengan Visum Et Repertum No. 027/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadilla Zulad selaku dokter Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dan berdasarkan Visum Et Revertum No. 08/IKF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp.F, DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan.

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan tinggi gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam dibagian depan dan hitam dibagian kiri-kanan dan belakang, panjang rambut depan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, kiri dan kanan satu sentimeter, belakang satu sentimeter dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kedua kelopak mata berwarna pucat, pada dada dijumpai tiga jahitan setelah dijumpai luka tusuk tepat digaris tengah tubuh (di ulu hati). Dijumpai empat jahitan pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak kiri) setelah dijumpai luka tusuk dijumpai tiga jahitan ditelapak tangan kanan setelah dibuka dijumpai luka tusuk (luka tangkis). Dijumpai luka tusuk di lengan kiri atas bagian dalam.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada dada sebelah kiri setentang luka tusuk (dibawah ketiak) diantara sela iga lima dan enam. Pada tulang iga dijumpai luka tusuk tembus pada sela iga lima dan enam. Pada paru kiri dijumpai darah, gumpalan-gumpalan darah beku sebanyak seribu lima ratus millimeter. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai robeknya kantung jantung dijumpai cairan jantung bercampur darah, dijumpai resapan darah pada kantung jantung setentang luka tusuk. Dijumpai terpotongnya jantung pada bagian tengah jantung setentang luka tusuk dada kiri (dibawah ketiak kiri). Pada perut, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk tembus pada perut bagian tengah (ulu hati). Pada hati, dijumpai luka tusuk tembus mengenai hati sebelah kiri, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU. **Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.**
- 1 (satu) bilah pisau. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) potong baju dinas Security. **Dikembalikan kepada keluarga korban.**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan : -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 338 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP SIHOMBING ALIAS HERCULES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi BK 3477 ABU. **Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.**
 - ☐ 1 (satu) bilah pisau. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - ☐ 1 (satu) potong baju dinas Security. **Dikembalikan kepada keluarga korban.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin, tanggal 14 Mei 2018**, oleh Janverson Sinaga, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H. MH, dan Erintuah Damanik, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Marthias Iskandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh

Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.,M.H.

Janverson Sinaga , S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30